

ด่วนที่สุด

ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/๒๗/๒๕



คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๒๑ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอรื้อการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง

เรียน ผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ

อ้างถึง หนังสือสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ที่ ดช ๐๐๓๒.๓๑๓/๓๓๔๖ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ แจ้งว่า สำนักงานฯ ได้ดำเนินการจัดทำคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ โครงการขยายและพัฒนาระบบตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ (Automated Fingerprint Identification System : AFIS) ประกอบด้วยงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งประกอบ และงบดำเนินงาน ค่าจ้างที่ปรึกษา รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๔๕๓,๘๕๕,๔๐๐ บาท แยกเป็นปี ๒๕๖๓ ตั้งงบประมาณ จำนวน ๙๐,๗๗๑,๑๐๐ บาท และปี ๒๕๖๔ ผูกพันงบประมาณ จำนวน ๓๖๓,๐๘๔,๓๐๐ บาท สำนักงานฯ จึงขอหารือว่า สามารถดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างแต่ละรายการ โดยแยกเป็นรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งประกอบ และรายการจ้างที่ปรึกษาได้หรือไม่ อย่างไร โดยไม่ถือว่าเป็นการแบ่งซื้อแบ่งจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๐ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย) พิจารณาแล้ว มีความเห็นดังนี้

๑. ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๐ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า “การแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้างโดยลงเงินที่จะซื้อหรือจ้างในครั้งเดียวกันเพื่อให้วิธีการซื้อหรือจ้างหรืออำนาจในการสั่งซื้อสั่งจ้างเปลี่ยนแปลงไป จะกระทำมิได้” และวรรคสอง กำหนดว่า “กรณีใดจะเป็นการแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้างให้พิจารณาถึงวัตถุประสงค์ในการซื้อหรือจ้างครั้งนั้น และความคุ้มค่าของทางราชการเป็นสำคัญ” ซึ่งการที่จะพิจารณาว่า เป็นการแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้างหรือไม่ จะต้องพิจารณาจากหลักเกณฑ์ดังนี้ กล่าวคือ มีการแบ่งวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ในครั้งเดียวกันออกเป็นส่วน ๆ โดยไม่มีเหตุผลความจำเป็น ทำให้

(๑) วิธีการซื้อหรือจ้างเปลี่ยนแปลงไป เช่น วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ซึ่งจะต้องดำเนินการโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้วไปดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นต้น หรือ

(๒) อำนาจในการซื้อหรือจ้างเปลี่ยนแปลงไป เช่น แบ่งวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างแล้ววิธีการซื้อหรือจ้างในแต่ละครั้ง ยังคงเป็นวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปอยู่ แต่อำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างในแต่ละครั้งเปลี่ยนจากผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่ง มาเป็นของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เป็นต้น

ทั้งนี้ การแบ่งวงเงินในการซื้อหรือจ้างในครั้งเดียวกันออกเป็นส่วน ๆ ซึ่งมีผลให้การซื้อหรือจ้างเปลี่ยนแปลงไป หรือมีผลทำให้อำนาจในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้างเปลี่ยนแปลงไป จะต้องพิจารณาในขณะที่เริ่มดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มิใช่พิจารณาผลของการดำเนินการ

(๓) คำว่า “ในครั้งเดียวกัน” ตามนัยระเบียบฯ ข้อ ๒๐ วรรคหนึ่ง นั้น มุ่งหมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างที่สมควรจะจัดซื้อจัดจ้างในครั้งเดียวกัน ดังนั้น การได้รับอนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณในครั้งเดียวกัน

/หาก ...

หากไม่มีเหตุผลประการใดที่ทำให้หน่วยงานของรัฐไม่สามารถดำเนินการในครั้งเดียวกันได้แล้ว หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดซื้อจัดจ้างในครั้งเดียวกัน หากหน่วยงานของรัฐได้แยกการดำเนินการจนมีผลทำให้วิธีการซื้อหรือจ้างเปลี่ยนแปลงไป หรือเพื่ออำนาจสั่งซื้อสั่งจ้างเปลี่ยนแปลงไป กรณีนี้จะเป็นการดำเนินการที่ไม่ชอบด้วยระเบียบฯ

๒. หากข้อเท็จจริงปรากฏว่า สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ได้ดำเนินการจัดทำคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ โครงการขยายและพัฒนาระบบตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ (Automated Fingerprint Identification System : AFIS) โดยรายละเอียดในการจัดทำคำชี้แจงงบประมาณได้แยกเป็นงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งประกอบ ปี ๒๕๖๓ จำนวน ๘๘,๕๘๓,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๓๖๐,๔๕๖,๒๗๐ บาท และงบดำเนินงาน ค่าจ้างที่ปรึกษา ปี ๒๕๖๓ จำนวน ๒,๑๘๘,๑๐๐ บาท ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๒,๖๒๘,๐๒๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๔๕๓,๘๕๕,๔๐๐ บาท แยกเป็นปี ๒๕๖๓ จำนวน ๙๐,๗๗๑,๑๐๐ บาท และปี ๒๕๖๔ ผูกพันงบประมาณ จำนวน ๓๖๓,๐๘๔,๓๐๐ บาท กรณีนี้หากได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณในลักษณะงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งประกอบ ในครั้งเดียวกัน โดยจำแนกงบประมาณเป็นแต่ละรายการ และแยกวงเงินแต่ละรายการออกจากกัน การดำเนินการซื้อหรือจ้างตามระเบียบฯ จึงสามารถดำเนินการได้ในลักษณะหนึ่งลักษณะใดดังต่อไปนี้ คือ

- (๑) ดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างเป็นรายครั้ง ๆ ละรายการ หรือ
- (๒) ดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างเป็นรายครั้ง ๆ ละกลุ่ม หรือ
- (๓) ดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างเป็นรายครั้ง ๆ ละหลายกลุ่ม หรือ
- (๔) ดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างรวมกันในครั้งเดียว

ดังนั้น งานซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และงานจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งประกอบ สำนักงานฯ ย่อมสามารถนำแนวทางการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในลักษณะดังกล่าว มาพิจารณาเพื่อประกอบการดำเนินการได้ โดยไม่ถือเป็นการแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้างแต่อย่างใด

อนึ่ง ตามระเบียบฯ หมวด ๒ การซื้อหรือจ้าง ส่วนที่ ๑ บททั่วไป ข้อ ๑๗ กำหนดว่า “การดำเนินการในหมวดนี้ไม่ใช้บังคับกับงานจ้างที่ปรึกษา และงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง” ดังนั้น การดำเนินการเกี่ยวกับงานจ้างที่ปรึกษา จึงไม่อยู่ภายใต้บังคับของการซื้อหรือจ้างตามนัยระเบียบฯ หมวด ๒ ส่วนที่ ๑ แต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการวินิจฉัย

กองการพัสดุภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ

โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๕๕๓

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕-๖